

**בפני כבוד מפקחת על רישום
מקרקעין אסתי שחל**

תובעת

רג'ואן שמחה ת.ז. 073597213
דרך בגין מנחם 3, רמת גן.

נגד

נתבעת

נציגות הבית המשותף המעגל 12 א' רמת גן
ע"י חברי הנציגות מאיר אזולאי ת.ז. 065561920
ומרינה כץ ת.ז. 56778208

פסק דין

1. עניין לנו בתביעה כספית בה התבקש להורות לנתבעת להשיב לתובעת סך של 16,596 ש"ח ששולמו על ידה, על פי הנטען, לתיקון ליקויים ברכוש המשותף ובדירתה, שבוצעו על ידי בעלי מקצוע מטעמה, בבית שברחוב המעגל 12 א, רמת גן, הידוע כגוש 6127 חלק 529 (להלן: "הבית").
2. התובעת היא בעלת דירה בבית, והנתבעת היא נציגות הבית.
3. טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית:
 - א. בשנת 2013 הבחינו שוכרי דירת התובעת ב"פיצוצים שונים" בתקרת סלון דירת התובעת שהחמירו עד לכך שהיה חשש לקריסת התקרה.
 - ב. התובעת, שסברה כי המקור למפגע הוא גג הרעפים המשותף, פנתה לנתבעת על מנת שתפעל לתיקונו, ואולם זו סירבה. גם פנייתה לבעלי הדירות בבית לא נענתה.
 - ג. בנסיבות אלה, ובשל חשש לקריסת התקרה, לא נותרה לתובעת כל ברירה והיא נאלצה להזמין בעל מקצוע מטעמה אשר תיקן את הנדרש על חשבונה. עלות התיקון עמדה על סך של 8,496 ₪.
 - ד. בחודש אוקטובר 2015 החלו להופיע שוב כתמי רטיבות בתקרת דירת התובעת וכן אירעו תקלות במערכת החשמל של דירתה שמקורם בתחזוקה לקויה של גג הרעפים.
 - ה. התובעת פנתה שוב לנתבעת על מנת שתפעל לתיקון הגג, ואולם זו תיקנה את הרעפים שמעל דירות אחרות בבית ולא מעל דירתה.
 - ו. בשל כך, נאלצה התובעת לתקן על חשבונה את גג הרעפים בעלות של 2,400 ₪. מלבד זאת, נשאה התובעת גם בתשלום בסך של 1,600 ₪ בעבור צביעה ותיקון של קירות ותקרת דירתה שנפגעו כתוצאה מהליקוי בגג.

ז. כמו כן, גילתה התובעת כי ישנה נזילה בצינור המים הראשי של הבית אשר פגעה בזרימת המים לדירתה. משסירבה הנתבעת לפעול לתיקון הליקוי בצינור, נאלצה התובעת לתקן על חשבונה גם ליקוי זה בסך של 800 ₪.

ח. בנוסף, בחודש דצמבר, 2016 החלה נזילת מים לתוך דירת התובעת מגג הבית. לאור התעלמות מוחלטת של הנתבעת מהתובעת ומפניוניה נאלצה התובעת להזמין בעל מקצוע מטעמה ולשלם על חשבונה סך של 2,700 ₪ בעבור תיקון גג הרעפים וכן סך של 600 ₪ לתיקון החשמל שניזוק בדירתה כתוצאה מהרטיבות. ט. חרף פניות חוזרות ונשנות מסרבת הנתבעת ומסרבים שאר בעלי הדירות בבית להשיב לתובעת את הסכומים ששולמה על ידה, כמפורט לעיל.

י. משכך, התבקש להורות לנתבעת להשיב לתובעת את הסכומים הבאים: סך של 8,496 ₪ בגין התיקון שבוצע בגג הרעפים בשנת 2013, סך של 2,400 ₪ בגין תיקון גג הרעפים בשנת 2015, סך של 1,600 ₪ בגין צביעה ותיקון קירות ותקרת דירת התובעת, סך של 800 ₪ בגין תיקון צינור הבניין הראשי, סך של 600 ₪ בגין תיקון חשמל בדירת התובעת בשנת 2016, סך של 2,700 ₪ בגין תיקון גג הרעפים בשנת 2016.

4. טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית: התובעת אינה משלמת את חלקה בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית; התיקונים שבוצעו על פי הנטען בוצעו על דעתה של התובעת בלבד, ומבלי שנעשתה קודם לכך פניה לנתבעת, ומבלי שהנתבעת אישרה את ביצועם; התיקונים הנטענים שבוצעו לא בוצעו ברכוש המשותף כי אם ברכושה הפרטי של התובעת.

5. בתיק הוגשו ראיות ונשמעו עדויות. כן הוגשו סיכומי הצדדים. עתה נותר להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית

6. זכותו של בעל דירה לפנות בדרישה לנציגות הבית שתבצע תיקון ליקוי ברכוש המשותף הפוגע בדירתו קבועה בסעיף 3 (א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969: **"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה"**.

7. ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא, (פורסם במאגרים משפטיים) נקבע כי **"הטיפול במקרים בהם אחד הדיירים בבית משותף הוציא מכיסו הוצאות לצורך תיקון ליקויים ברכוש משותף, מחייב התייחסות למסגרת של דיני בתים משותפים. על דייר הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף. אם לא כן, ירוקן מנגנון זה מתוכן. על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב בעיניו יתקן"**.

8. משכך, נקבע בפסק הדין בעניין חיים לעיל, כי על מנת שבעל דירה יזכה לשיפוי בגין הוצאותיו, עליו לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

א. מדובר בליקוי ברכוש המשותף של הבית שהיה מוטל על נציגות הבית המשותף לתקנו על חשבונה.

ב. פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי, וסירובה לתקן.

ג. עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח על רישום מקרקעין היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי.

ד. אי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של בעל הדירה לעשות שימוש בדירתו.

ה. תיקון הליקוי ברכוש המשותף בצורה נאותה.

ו. שיפוי בגין הוצאות סבירות שהוצאו לצורך תיקון הליקוי.

ז. ראה גם ההפניות לפסיקת בתי המשפט המחוזיים בהם אומצו במשך הזמן תנאים דומים, אך לא זהים (ע"א (י-ס) 179/84, רוס נ' חפציבה חברה לבניין ועבודות פיתוח בע"מ (פורסם במאגרים משפטיים), ע"א (מחוזי י - ס) 6403/05, ביטון נ' דיירי הבית המשותף (פורסם במאגרים משפטיים), עש"א (מחוזי חי') 5863-12-16, אביטן נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו).

מן הכלל אל הפרט

9. נבחן להלן האם עלה בידי התובעת להוכיח את קיומם של התנאים הנ"ל:

האם הליקוי היה ברכוש המשותף:

10. התובעת המציאה מספר ראיות להוכחת טענותיה כי הליקויים היו ברכוש משותף: ראה מכתבו של בעל המקצוע עופר דניאל מיום 31.10.13 (נספח 3 לתצהירה של התובעת); ראה חשבונית מאת בעל המקצוע מיום 13.11.15 "עבור תיקון גג הרעפים" (נספח 10 לתצהירה של התובעת); ראה חשבונית מיום 10.3.16 עבור תיקון "נזילה בצינור ראשי" (נספח 12 לתצהירה של התובעת), ראה חשבונית מיום 15.12.16 "עבור תיקון גג רעפים" (נספח 14 לתצהירה של התובעת). ראיות אלה לא נסתרו, ומשכך מצאתי לקבוע כי הליקויים שתוקנו ע"י התובעת היו ברכוש המשותף.

האם נעשתה פניה לנציגות בדרישה לתיקון הליקוי אשר סורבה:

11. התובעת צירפה מספר ראיות, שיש בהם לטענתה כדי להוכיח כי נעשתה פניה לנציגות. נבחן אותם להלן:

א. מסמך אשר כונה על ידי התובעת "מכתב עופר דניאל" מיום 31.10.13 (נספח 4 לתצהירה) שהוא על פי הנטען, מכתבו של בעל המקצוע אשר תיקן בשנת 2013 את הליקוי בגג. במסמך נכתב כדלקמן: **"חיכיתי יחד עם בעלי הדירה לבואו של יואב פויזנר (בעל דירה בבניין) שיראה את התקרה הפגועה ולהסביר לו מה הבעיה, אבל לא הגיע"**. אין במסמך זה כדי להוכיח כי נעשתה פניה לנציגות, שכן כעולה ממסמך זה, נעשתה לכל היותר פניה למר פויזנר, שהוא על פי הנטען בעל דירה בבית אחד מני כמה בבית, ואינו חבר נציגות.

ב. מכתבו של עו"ד רפאל יצחק מיום 14.10.15 לנציגות בו התבקשה הנציגות להשיב לתובעת כספים ששולמו על ידה, לטענתה, לצורך תיקון הליקויים ברכוש המשותף, וכן דרישה לתקן ליקויים נוספים ברכוש המשותף (נספח 9 לתצהירה של התובעת). לא הוכח כי מכתב זה נמסר למי מחברי הנציגות. חברי הנציגות, ה"ה אזולאי וכץ, לא נחקרו בחקירתם הנגדית על המכתב האמור, ועדותם, ממנה עלה כי לא נעשתה אליהם כל פניה מצד התובעת טרם שבוצעו התיקונים, הייתה נחרצת ואמינה (ראה עדותו של חבר הנציגות מאיר אזולאי, פרוטוקול מיום 5.7.18, עמ' 6 שורות 21-22 ועמ' 7 שורות 1-2, וכן עדותה של חברת הנציגות כץ מרינה, עמ' 8, שורות 5-6).

ג. מכתבה של הגב' עמליה צולר גבאי מיום 15.1.17 ששכרה, על פי הנטען, את דירתה של התובעת בו נכתב, בין היתר, כי הגב' צולר הזמינה בשנת 2016 את חבר הנציגות מר אזולאי להתרשם מהמפגעים בדירה, ואולם זה סירב (נספח 1 לתצהירה של התובעת). הגב' צולר לא הגישה תצהיר, לא הובאה ליתן עדות, לא נחקרה על עדותה, ומשכך, לא מצאתי ליתן למסמך ולאמור בו כל משקל ראיתי. ראה לעניין זה ע"א 548/78, שרון נ' לוי, פ"ד לה (1), 736: "... כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת כנגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וכל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר כנגד מי שנימנע מהצגתה".

ד. בכל שאר פניותיה של התובעת, אשר צורפו לתצהירה, דרשה התובעת מהנציגות להשיב לה את הכספים שהוצאו על ידה לצורך תיקון הליקויים, ולא הובאה כל ראיה המעידה על פניה לנציגות בדרישה לתיקון המפגעים, עוד קודם לתיקונם, וכי פניה זו סורבה.

ה. התובעת צירפה, לראשונה, לסיכומיה מסמך שלא הוגש כחלק מהראיות בתיק ולא צורף לתצהיר עדות ראשית מטעמה. מסמך זה הוא על פי הנטען, מכתבו של מר נחום בן חורין מיום 28.9.16, שהיה לטענתה חבר בנציגות הבית. לטענת התובעת יש במסמך זה כדי להוכיח כי פנתה לנציגות הבית באמצעות החבר בן חורין כדי לבצע תיקונים בגג הרעפים. מסמך זה הוגש במצורף לסיכומים, ולאחר שתמה פרשת הבאת הראיות בתיק. לא הוגש תצהיר מטעמו של מר בן חורין, והוא גם לא זומן לעדות. בנסיבות אלה, לא מצאתי ליתן למסמך האמור כל משקל. לגופו של מסמך, ולמעלה מן הדרוש מצאתי להוסיף, כי אמנם עולה מהמסמך כי מר חורין התחייב לשפות את התובעת על הוצאות שתוציא בגין תיקון הגג, אך המסמך אינו מגלה לאיזו תקופת זמן יש לייחס את התיקון הנטען, שכן המסמך נעדר תאריך האירוע המפורט בו. בראש המסמך מתנוסס תאריך (28.9.16) שבו נערך, לכאורה, המסמך, אך הוא אינו מפרט מתי אירע

אירוע תיקון הגג הנטען. יתירה מכך, במסמך מצוין כי בגין אותו תיקון גג, קיבלה התובעת מאת הנציגות החזר כספי, מה שאינו עולה בקנה אחד עם טענותיה בהליך זה.

12. חבר הנציגות, מאיר אזולאי, העיד כי לא נעשתה פניה על ידי התובעת לנציגות עוד קודם לביצוע התיקונים אלא רק לאחר שאלו תוקנו על ידה:

ראה פרוטוקול מיום 5.7.18, עמ' 6, שורות 21-22: **"היא לא פנתה אלי היא לא אמרה לי שיש נזילה והיא לא ביקשה ממני לבוא לראות היא פנתה אלי לראשונה לאחר שהיא שילמה את הכסף"**.

עמ' 7 שורות 1-2: **"ש. אני פניתי אליך אף פעם לא הסכמת אפילו לבוא לראות ת. בחיים לא פנית אלי"**.

עמ' 7, שורות 5-6: **"אני עומד על זה בתוקף שהיא לא פנתה אלי לפני התיקונים שהיא עשתה. תמיד היא באה אלי אחרי שהיא עשתה את התיקונים בעצמה"**.

13. כך גם העידה חברת הנציגות כץ מרינה: **"את לא פנית בצורה מסודרת לפני התיקונים שאת עשית. היא באה אחרי שהיא לא שילמה לנו כמה שנים, אחרי שאת תיקנת בעצמך"**. (עמ' 8, שורות 5-6).

14. עדותם זו של חברי הנציגות הייתה עקבית, נחרצת, אמינה ולא נסתרה. להבדיל, עדותה של התובעת בעניין זה, לא הייתה עקבית. פעם העידה התובעת כי בטרם ביצעה תיקונים כלשהם פנתה "לכל הדיירים" (פרוטוקול מיום 5.7.18, עמ' 4, שורה 13) ופעם אחרת העידה כי עוד קודם שביצעה את התיקונים פנתה לחבר הנציגות ה"ה אזולאי (פרוטוקול מיום 5.7.18, עמ' 4, שורה 15).

15. נוכח כל האמור לעיל, מצאתי להעדיף את גרסתם של חברי הנציגות ה"ה אזולאי וכץ על פני גרסתה של התובעת. עדותם זו, הייתה, כאמור, מהימנה עלי ולא נסתרה. שוכנעתי כי התובעת לא פנתה לנציגות בדרישה לתיקון הליקויים, וכי פעלה לתיקונם על דעת עצמה. משלא פנתה התובעת אל הנציגות לפני ביצוע התיקונים, מנעה מהנציגות את היכולת להשפיע על בחירת בעל המקצוע המבצע, על עלות ביצוע העבודות ועל אופן ביצועם.

האם עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח היה מביא להחמרת המצב:

16. ביחס לתיקון גג הרעפים שבוצע בשנת 2013 הומצאו שני מסמכים מיום 31.10.13 מאת בעל המקצוע מטעמה של התובעת מר דניאל עופר (נספחים 3 ו-4 לתצהירה של התובעת). בנספח 3 נכתב כדלקמן: **"...לא היה מה שיחזיק את התקרה. מצב זה מסוכן והתקרה עלולה לקרוס בכל רגע"**. בנספח 4 נכתב: **"...התקרה מנותקת משלד הבניין ומהווה סכנה..."**. לא מצאתי די במכתב זה כדי להוכיח כי פניה למפקח בתביעה הייתה מביאה להחמרת המצב. ראשית, דבר מסוכנותה של התקרה הוא עניין שבמומחיות, ומשכך היה על התובעת לתמוך טענתה זו בחוות דעת מומחה, ולמצער להביא את מר דניאל לעדות. שנית, סדרי הדין מאפשרים לתובע לפנות בהליך מזורז לסעד זמני.

17. ביחס לשאר התיקונים שבוצעו בגג הרעפים בשנת 2015 ובשנת 2016 ותיקון צינור המים הראשי, הרי שלא הובאה כל ראיה להוכיח את דחיפות הליקוי. נוכח האמור לעיל, מצאתי לקבוע, כי לא הוכחה דחיפות לתיקון הליקויים, באופן שפניה למפקח לצורך הכרעה בסכסוך הייתה מביאה להחמרת הנזק באופן משמעותי. ודוק, בפסק הדין בעניין חיים לעיל נקבע כי תנאי זה "הינו חיוני והכרחי על מנת שדייר יזכה לשיפוי בגין הוצאות שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש משותף, שכן המסלול הרגיל מחייב פניה למפקח במקרה של סירוב הנציגות לתקן".

התנאים הנוספים

18. מהטעמים שפורטו לעיל, לא שוכנעתי כי העדר התיקון בהקדם היה פוגע בצורה קשה וברורה ביכולתה של התובעת לעשות שימוש בדירתה.

19. לא הוכח כי תיקון הליקויים בגג הרעפים ובצינור בוצעו בצורה נאותה. נהפוך הוא, העובדה שנעשו פעם אחר פעם תיקונים בגג הרעפים ע"י בעלי המקצוע מטעמה של התובעת, בפרקי זמן קרובים, מטילה דופי באיכות התיקונים שבוצעו.

20. לא הוצגו הצעות מחיר נוספות לעבודות שבוצעו, ולא הובאה כל ראיה אחרת שתוכיח כי עלותם של התיקונים הייתה סבירה.

21. ההלכה הפסוקה, כמפורט לעיל, המכירה בזכותו של בעל דירה לשיפוי מהנציגות, נועדה למקרים מיוחדים בהם בעל דירה עשה כל שלאל ידו טרם שביצע תיקונים ברכוש המשותף ונותר חסר אוניס מול אטימותה של הנציגות למצוקתו. לא שוכנעתי כי זהו המקרה שלפני. משכך, איני מוצאת כי התובעת זכאית לשיפוי בגין ההוצאות שהוציאה לתיקון הליקויים ברכוש המשותף, כמו גם אין היא זכאית לשיפוי בגין הוצאותיה לתיקון הליקויים בדירתה שנגרמו לטענתה כתוצאה מהליקויים ברכוש המשותף.

22. סיכומי של דבר, אני דוחה את התביעה. התובעת תשלם לנתבעת סך של 3,000 ₪ עבור הוצאות ההליך. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד קבלת פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים היום ו' באדר א', 11 בפברואר, 2019. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין נתניה